主題精選：原物分配 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 不同意共有人如何因應土地法第34條之1
發布日期: 2022-08-11
內文
共有人以土地法第34條之1多數決出售共有不動產時，雖不同意共有人有優先購買權，然不動
產價格昂貴，恐非財力所及。此時，不同意共有人尚可訴請法院裁判分割，以為保護。其方法
為，不同意共有人接到出售不動產之書面通知後，立馬向法院訴請裁判分割，再持法院受理裁
判分割之文件向登記機關提出異議。登記機關發現異議後，得以土地登記規則第57條第1項第3
款規定，駁回共有不動產買賣所有權移轉登記之申請。
裁判分割，法院應斟酌各有人之權益，依民法第824條第2項規定而決定分割方式。分割方式
有下列六種：
1. 以原物分配於各共有人。
2. 以原物分配於各共有人，其中有不能按其應有部分受分配者，以金錢補償之。
3. 以原物分配於部分共有人，受原物分配者，金錢補償未受分配之共有人。
4. 以部分原物分配於各共有人，他部分仍維持共有。
5. 以部分原物分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人。
6. 變賣共有物，以價金分配於各共有人。
此外，變賣共有物時，除買受人為共有人外，共有
人有依相同條件優先承買之權，有二人以上願優先
承買者，以抽籤定之（民§824VII）。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下